

FEUILLE FÉDÉRALE79^e année

Berne, le 22 juin 1927

Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: **20 francs** par an; **10 francs** pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: **50 centimes** la ligne ou son espace; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

Délai d'opposition: 20 septembre 1927.

Code pénal militaire.

Loi fédérale du 13 juin 1927.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu les articles 20 et 64^{bis} de la Constitution;

vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 1918,

arrête :

Livre premier: Droit pénal militaire.**Première partie: Dispositions générales.****Chapitre premier.****Application de la loi pénale.****Article premier.**

Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi. 1. Pas de peine sans loi.

Art. 2.

Sont soumis au droit pénal militaire :

1^o les personnes qui sont au service militaire;

2^o les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale; de même, lorsqu'ils portent l'uniforme;

3^o les personnes astreintes au service personnel qui portent l'uniforme en dehors du service;

4^o les personnes astreintes au service personnel, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service;

5^o les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pen-

2. Conditions
personnelles et
matérielles.
En général.

dant la durée du recrutement et jusqu'à leur licenciement par l'autorité de recrutement;

6° le corps fédéral des gardes-frontière;

7° les civils employés régulièrement ou pour des tâches spéciales par la troupe ou par des personnes appartenant à l'armée;

8° les civils qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86) ou d'atteinte à la puissance défensive du pays dans les cas prévus aux articles 94 à 96.

Art. 3.

Extension en
cas de service
actif.

En cas de service actif, sont soumis en outre au droit pénal militaire sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui :

1° les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes :

crime ou délit contre une garde militaire (art. 65),

usurpation de pouvoirs (art. 69),

trahison militaire (art. 87) ou trahison par propagation de fausses informations (art. 89),

actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères (art. 92),

inexécution de marchés (art. 97),

atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 108),

corruption active (art. 141),

gestion déloyale (art. 144),

atteinte à l'honneur d'une personne au service, quant à sa situation militaire ou à son activité de service (art. 145 à 148),

faire évader des détenus (art. 177);

2° les internés civils et militaires;

3° les fonctionnaires, employés et ouvriers

de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires,

des chemins de fer et des autres entreprises publiques de transport,

des services et exploitations d'intérêt vital, notamment des distributions d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.

Art. 4.

En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, Extension en
temps de
guerre.
contre les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 :

1^o les personnes qui suivent l'armée;

2^o les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes :

trahison dans les cas prévus aux articles 88, 90 et 91,
espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger (art. 93),
infractions commises en guerre contre le droit des gens (art.
109 à 114),

pillage ou brigandage de guerre (art. 139 et 140),

incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroule-
ment, en tant que l'infraction porte atteinte à des choses
servant à l'armée (art. 160, ch. 2, 3^e al., et ch. 4; art. 161,
ch. 1, 3^e al., et ch. 2; art. 162, 3^e al.; art. 165, ch. 1, 3^e al.,
et ch. 2);

3^o les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues
par le présent code, y compris celles qu'ils auraient commises en
Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de
leur captivité, contre l'Etat ou l'armée suisses, ou contre des
personnes appartenant à l'armée suisse;

4^o les parlementaires ennemis et les personnes qui les ac-
compagnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre une
infraction.

Art. 5.

Au sens du présent code, le temps de guerre existe non seu-
lement quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu'en cas
de danger de guerre imminent le Conseil fédéral met en vi-
gueur les dispositions établies pour le temps de guerre.

Temps de
guerre.

La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l'Assemblée fédérale qui décide si elle sera maintenue.

Art. 6.

Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui
auront participé soit à une infraction purement militaire (art. 61
à 85), soit à une infraction contre la défense nationale et contre
la puissance défensive du pays (art. 86 à 108), avec d'autres per-
sonnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, seront
également punissables d'après le présent code.

Participation
de civils.

Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d'autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, restent soumises au droit pénal ordinaire.

Art. 7.

Application du
droit pénal
ordinaire.

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le présent code.

Art. 8.

3. Conditions
de temps.

Sera jugée d'après le présent code toute personne qui aura commis une infraction après l'entrée en vigueur de ce code.

Le présent code est aussi applicable aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Art. 9.

4. Conditions
de lieu.

Le présent code est applicable aux infractions commises en Suisse et à celles qui ont été commises à l'étranger.

Toute peine privative de liberté subie à l'étranger à raison de l'infraction poursuivie en Suisse sera imputée sur la peine à prononcer.

Chapitre deuxième.

Le crime ou délit.

Art. 10.

1. Respon-
sabilité.
Irrespon-
sables.

N'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie mentale, d'idiotie ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

La disposition ci-dessus ne sera pas applicable si la grave altération de la conscience a été provoquée par l'inculpé lui-même dans le dessein de commettre l'infraction.

Art. 11.

Responsabilité
restreinte.

Le juge atténuera librement la peine (art. 47) si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, l'auteur de l'infraction, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la

faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Art. 12.

Si un délinquant astreint au service personnel est acquitté comme irresponsable ou est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge pourra prononcer son exclusion de l'armée.

Mesures de
sûreté contre
les irresponsa-
bles et les
délinquants à
responsabilité
restreinte.

Le juge renverra à l'autorité administrative civile compétente, pour les mesures à prendre ultérieurement, l'accusé qu'il a acquitté comme irresponsable ou le délinquant à responsabilité restreinte qu'il a condamné, si la sécurité ou l'ordre public exige l'internement de l'irresponsable ou du condamné à responsabilité restreinte, ou si son état rend son traitement ou son placement nécessaire.

Le juge peut suspendre l'exécution de la peine. Dans ce cas, il décide après la fin de l'internement, du traitement ou du placement si et dans quelle mesure la peine sera encore exécutée.

Art. 13.

L'enfant âgé de moins de quatorze ans qui commet un acte réprimé comme crime ou délit ne sera pas poursuivi pénalement.

2. Enfants et
adolescents.
Enfants.

Art. 14.

Si, au moment où l'infraction a été commise, son auteur était âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ou exempter le délinquant de toute peine si d'autres mesures lui paraissent plus efficaces.

Adolescents.

Si le juge exempte le délinquant de toute peine, il le renverra à l'autorité administrative civile compétente, pour les mesures à prendre ultérieurement. Il pourra aussi renvoyer à cette autorité l'adolescent qu'il acquitte.

Art. 15.

Sauf disposition contraire et expresse de la loi, est seul punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou délit.

3. Culpabilité.
intention et
négligence.

Celui-là commet intentionnellement un crime ou délit, qui le commet avec conscience et volonté.

Celui-là commet un crime ou délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans

tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 16.

Erreur sur les faits.

Celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

Le délinquant qui pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme délit de négligence.

Art. 17.

Erreur de droit.

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 47) à l'égard de celui qui a commis un crime ou délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

Art. 18.

Ordre d'un supérieur.

Si l'exécution d'un ordre de service constitue un crime ou délit, le chef ou le supérieur qui a donné l'ordre est punissable comme auteur de l'infraction.

Le subordonné ou l'inférieur est aussi punissable s'il s'est rendu compte qu'en donnant suite à l'ordre reçu il participait à la perpétration d'un crime ou délit. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ou exempter le prévenu de toute peine.

Art. 19.

4. Degrés de réalisation.
Tentative et délit manqué.

La peine sera atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura tenté de commettre un crime ou délit et en aura commencé l'exécution; elle pourra l'être à l'égard de celui qui aura poursuivi jusqu'à son terme, mais sans résultat, son activité coupable.

Art. 20.

Délit impossible.

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) à l'égard de celui qui aura tenté de commettre un crime ou délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction était absolument impossible.

Il pourra exempter le prévenu de toute peine si ce dernier a agi par défaut d'intelligence.

Art. 21.

Désistement et repentir actif.

Celui qui, de son propre mouvement, se sera désisté d'une tentative, ne sera pas puni pour celle-ci.

Le juge atténuera librement la peine (art. 47) à l'égard de celui qui, de son propre mouvement, aura cherché à empêcher le résultat de se produire.

Art. 22.

Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou délit encourra, si l'infraction a été commise, la peine applicable à cette infraction quand elle est commise intentionnellement.

5. Participa-
tion.
Instigation.

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime ou délit puni de mort ou de réclusion encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 23.

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou délit.

Complicité.

Art. 24.

Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont l'effet est d'augmenter, de diminuer ou d'exclure la peine, n'auront cet effet qu'à l'égard de l'auteur, instigateur ou complice qu'elles concernent.

Circonstances
personnelles.

Art. 25.

Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

6. Actes licites.
Légitime dé-
fense.

Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 47); si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue.

Art. 26.

1. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur.

Etat de néces-
sité.

Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte, le juge atténuera librement la peine (art. 47).

2. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable, à moins que l'auteur n'ait pu se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel ce bien appartenait; dans ce dernier cas, le juge atténuera librement la peine (art. 47).

3. L'acte commis par un chef ou un supérieur en service actif pour maintenir la discipline ou pour se faire obéir en cas de danger militaire, notamment en cas de mutinerie ou devant l'ennemi, ne sera pas punissable si cet acte était le seul moyen d'obtenir l'obéissance nécessaire.

Chapitre troisième.

Peines et autres mesures.

I. Les différentes peines et mesures.

Art. 27.

1. Peine de mort.

1. La peine de mort ne peut être prononcée qu'en temps de guerre.

Le condamné à mort sera fusillé.

2. Toute condamnation à mort prononcée, mais non exécutée en temps de guerre, sera d'office convertie en réclusion à vie.

Art. 28.

2. Peines privatives de liberté. Réclusion.

La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. La durée de la réclusion est d'un an au moins et de quinze ans au plus. Dans les cas expressément prévus par la loi, la réclusion est à vie.

Le juge exclura de l'armée le condamné à la réclusion. Il le privera de ses droits civiques pour une durée de deux à dix ans.

Art. 29.

Emprisonnement.

La durée de l'emprisonnement est de huit jours au moins et, sauf disposition contraire et expresse de la loi, de trois ans au plus.

Le juge pourra exclure de l'armée le condamné à l'emprisonnement. Il pourra le priver de ses droits civiques pour une durée d'un à cinq ans.

Art. 30.

Exécution militaire de l'emprisonnement.

1. Le Conseil fédéral pourra introduire l'exécution militaire de l'emprisonnement.

L'exécution militaire de l'emprisonnement aura lieu dans une place fortifiée ou dans des quartiers spéciaux d'établissements pénitentiaires ou d'autres maisons de détention.

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement.

2. Le juge décidera librement si la peine d'emprisonnement prononcée par lui doit être exécutée militairement.

Art. 31.

1. Lorsqu'un condamné qui n'est pas en récidive réitérée aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins une année en cas de condamnation à la réclusion à temps et trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, le département militaire fédéral pourra le libérer conditionnellement pour la durée de la peine restant à subir.

Libération
conditionnelle.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, le département militaire fédéral pourra le libérer conditionnellement pour cinq ans.

Avant toute libération conditionnelle, le département militaire fédéral demandera le préavis des fonctionnaires de l'établissement.

2. Le département militaire fédéral pourra imposer au libéré certaines règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

3. Si le libéré abuse de la liberté, notamment s'il commet un crime ou délit intentionnel, le département militaire fédéral ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Le temps passé en liberté conditionnelle ne sera pas imputé sur la durée de la peine.

4. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive.

Art. 32.

1. En cas de condamnation à l'emprisonnement pour un an au plus, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine :

Sursis à l'exécution de la
peine.

si, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour crime ou délit intentionnel,

si, en outre, les antécédents et le caractère du condamné, ainsi que sa conduite militaire s'il est astreint au service personnel, font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits,

enfin si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge fixera au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2. Le juge pourra soumettre le condamné à un patronage. Il pourra aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques ou de réparer le dommage dans un délai donné. Le département militaire fédéral pourra faire appeler le condamné à un service militaire extraordinaire.

Le jugement mentionnera les motifs du sursis et les règles de conduite imposées par le juge.

La surveillance, pendant le service, du condamné astreint au service personnel fera l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral.

3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou délit intentionnel, si sa conduite au service militaire est mauvaise ou s'il est à réitérées fois puni disciplinairement,

si, soumis à un patronage, il s'y soustrait obstinément, ou si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité de patronage, il persiste à enfreindre une des règles de conduite imposées par le juge,

le département militaire fédéral ordonnera que la peine soit mise à exécution.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout, la condamnation sera radiée au casier.

5. Le sursis n'est pas applicable en cas de condamnation d'un absent, lorsque l'absence du prévenu n'est pas justifiée.

Art. 33.

3. Amende. Montant.

1. Sauf disposition contraire et expresse de la loi, le maximum de l'amende sera de vingt mille francs.

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

2. Le juge fixera le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité.

Pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après : revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.

3. L'amende est éteinte par la mort du condamné.

Art. 34.

1. L'autorité compétente fixe au condamné un délai de paiement d'un à trois mois. Si le condamné n'a pas de domicile fixe en Suisse, il sera tenu de payer l'amende sans délai ou de fournir des sûretés.

Recouvrement.

L'autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l'amende par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette autorité d'après la situation du condamné. Elle pourra aussi l'autoriser à racheter l'amende par une prestation en travail, notamment pour le compte de l'Etat ou d'une commune. Dans ces cas, l'autorité compétente pourra prolonger le délai accordé.

2. Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé, ni racheté l'amende, l'autorité compétente ordonnera contre lui la poursuite pour dettes, si l'on en peut attendre un résultat.

Si le condamné ne paie pas l'amende par mauvais vouloir, par fainéantise, par inconduite ou par négligence, le département militaire fédéral lui infligera les arrêts simples pour trois mois au plus.

Art. 35.

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge, accessoirement à la peine privative de liberté, pourra le condamner à une amende.

Cumul avec une peine privative de liberté.

Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines.

Art. 36

Le condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement qui est exclu de l'armée sera considéré comme définitivement incapable de servir dans l'armée.

4. Peines accessoires.
Exclusion de l'armée.

L'exclusion sortira ses effets du jour où le jugement passe en force.

Art. 37.

Le juge prononcera la dégradation de l'officier, du sous-officier ou de l'appointé qui, par un crime ou délit, s'est rendu indigne de son grade.

Dégradation

L'officier dégradé sera exclu du service personnel. En cas de service actif, il pourra être rappelé au service par décision du commandant en chef de l'armée.

Si la dégradation est prononcée contre un sous-officier ou un appointé, le département militaire fédéral, et en cas de ser-

vice actif le commandant en chef de l'armée, décidera si le condamné reste astreint à faire le service.

La dégradation sortira ses effets du jour où le jugement passe en force.

Art. 38.

Destitution.

Le juge prononcera la destitution du fonctionnaire jugé d'après le présent code, qui s'est rendu indigne de sa fonction par son crime ou délit et le déclarera inéligible à toute fonction pour une durée de deux à dix ans.

La destitution et l'inéligibilité sortiront leurs effets du jour où la peine privative de liberté aura été subie, prescrite ou remise.

Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant le délai d'épreuve, la durée de l'inéligibilité sera comptée à partir de la libération conditionnelle.

Art. 39.

Privation des droits civiques.

Le condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement qui est privé des droits civiques ne peut prendre part aux votations ou élections publiques et n'est pas éligible. Il ne peut être fonctionnaire, membre d'une autorité, tuteur, ni témoin instrumentaire.

La privation des droits civiques sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté aura été subie, prescrite ou remise.

Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant le délai d'épreuve, la durée de la privation sera comptée à partir de la libération conditionnelle.

Art. 40.

Expulsion.

Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.

L'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté aura été subie, prescrite ou remise.

Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant le délai d'épreuve, l'expulsion tombera.

Art. 41.

5. Mesures. Confiscation d'objets dan- gereux.

Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets

compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 42.

Les dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction sont acquis à la Confédération. Si ces objets n'existent plus en nature, celui qui les a reçus devra en payer la valeur.

Dévolution à l'Etat.

Sont également acquis à la Confédération les objets dont quelqu'un s'est emparé par une infraction, si le propriétaire ne peut pas être découvert dans les dix ans à partir de la publication officielle.

Art. 43.

Si l'intérêt public ou celui du lésé l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné.

Publication du jugement.

Si l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement d'acquiescement aux frais de la Confédération.

La publication dans l'intérêt du lésé ou de l'accusé acquitté n'aura lieu qu'à leur requête.

La publication aura lieu dans la Feuille fédérale et dans un ou plusieurs journaux. Le juge en fixera l'étendue.

II. La mesure de la peine.

Art. 44.

Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.

1. Fixation de la peine.

Art. 45.

Le juge pourra atténuer la peine :
lorsque le coupable aura agi

en cédant à un mobile honorable,
sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend,
dans une détresse profonde ou sous l'impression d'une menace grave, à moins que les devoirs imposés par le service n'interdisent d'en tenir compte;

2. Atténuation de la peine.
Circonstances atténuantes.

lorsqu'il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée;

lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;

lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps.

Art. 46.

Effets de l'atténuation.

Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera :

au lieu de la peine de mort ou de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins;

au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion;

au lieu de la réclusion, l'emprisonnement de six mois à cinq ans;

au lieu de l'emprisonnement à minimum spécialement déterminé, l'emprisonnement;

au lieu de l'emprisonnement, les arrêts de rigueur ou l'amende.

Art. 47.

Atténuation libre.

Dans les cas où la loi prévoit l'atténuation libre de la peine, le juge n'est lié ni par le genre, ni par le minimum de la peine prévue pour le crime ou délit.

Le juge reste lié par le minimum légal de chaque genre de peine.

Art. 48.

3. Aggravation de la peine.
Récidive.

En cas de condamnation à la réclusion ou à l'emprisonnement, et quand, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, l'auteur de celle-ci avait subi, en tout ou en partie, une peine de réclusion ou d'emprisonnement ou en avait obtenu la remise totale ou partielle, le juge augmentera la durée de la peine. Il ne sera pas lié par le maximum de la peine prévue pour l'infraction, mais il ne pourra dépasser le maximum légal du genre de peine.

Une condamnation subie à l'étranger compte pour la récidive si elle a été prononcée à raison d'une infraction pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition.

Art. 49.

1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Concours d'infractions ou de lois pénales.

Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à une amende proportionnée à sa culpabilité.

Toute peine accessoire ou mesure pourra être appliquée, même si elle n'est prévue que pour une des infractions ou par une des lois en concours.

2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Si le premier jugement a été rendu par un tribunal ordinaire, le juge prononcera une peine supplémentaire.

Art. 50.

Le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n'aura pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. Cette imputation pourra être ordonnée par le tribunal de cassation, même s'il écarte le recours.

4. Imputation de la détention préventive.

Si le juge ne condamne qu'à l'amende, il pourra tenir compte de la détention préventive dans une mesure équitable.

Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté.

III. La prescription.

Art. 51.

L'action pénale se prescrit :

par vingt ans si le crime ou délit est puni de mort ou de la réclusion à vie;

1. Prescription de l'action pénale.
Délais.

par dix ans s'il est puni de la réclusion soit à titre exclusif, soit alternativement avec une autre peine;
par cinq ans s'il est puni d'une autre peine.

Art. 52.

Point
de départ.

La prescription court
du jour où le délinquant a déployé son activité coupable;
si cette activité s'est déployée à plusieurs reprises, du jour
du dernier acte;
si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du
jour où ils ont cessé.

Art. 53.

Suspension et
interruption.

Si le délinquant subit à l'étranger une peine privative de liberté, la prescription est suspendue pendant l'exécution de cette peine.

La prescription est interrompue par tout interrogatoire de l'inculpé au cours de l'instruction, ainsi que par toute citation de l'inculpé devant le juge d'instruction ou le tribunal.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Néanmoins, l'action pénale est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.

Art. 54.

2. Prescription
de la peine.
Délais.

Les peines se prescrivent :

la peine de mort et la réclusion à vie, par vingt-cinq ans;
la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt ans;
la réclusion de cinq à dix ans, par quinze ans;
la réclusion au-dessous de cinq ans, par dix ans;
l'emprisonnement pour plus d'un an, par cinq ans;
toute autre peine, par trois ans.

Art. 55.

Point de
départ.

La prescription court du jour où le jugement est passé en force et, si le condamné a été mis au bénéfice du sursis et que la peine doit être exécutée, du jour où l'exécution est ordonnée.

Art. 56.

Interruption.

La prescription est interrompue par l'exécution de la peine et par tout acte fait en vue de l'exécution par l'autorité chargée de cette dernière.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Néanmoins, la peine est en tous cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.

IV. La réhabilitation.

Art. 57.

Lorsqu'un délinquant aura été privé des droits civiques et que trois ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'exercice des droits civiques, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

Réintégration dans l'exercice des droits civiques.

Art. 58.

Lorsqu'un délinquant aura été condamné à la destitution et que trois ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'éligibilité à une fonction, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

Réintégration dans l'éligibilité à une fonction.

Art. 59.

Lorsqu'un délinquant aura été condamné à une peine privative de liberté ou à une amende et que, depuis l'exécution du jugement, il se sera écoulé quinze ans au moins en cas de condamnation à la réclusion et dix ans au moins en cas de condamnation à toute autre peine, le juge pourra, à la requête du condamné, ordonner la radiation du jugement au casier judiciaire, si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé.

Radiation du jugement au casier judiciaire.

Art. 60.

La remise d'une peine par voie de grâce est assimilée à l'exécution.

Disposition commune.

Deuxième partie : Des divers crimes ou délits.

Chapitre premier.

Insubordination.

Art. 61.

Désobéissance.

1. Celui qui n'aura pas obéi à un ordre concernant le service, adressé à lui-même ou à la troupe dont il fait partie, sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Il pourra prononcer la peine de mort ou la réclusion à vie si la désobéissance a eu lieu devant l'ennemi.

Art. 62.

Voies de fait.
Menaces.

Celui qui aura menacé un chef ou un supérieur, ou qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un chef ou d'un supérieur, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 63.

Mutinerie.

1. Celui qui, de concert avec d'autres, aura, dans un attroupement ou d'une autre manière, participé à un refus d'obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Les meneurs seront punis plus sévèrement; il en sera de même des officiers et des sous-officiers qui auront pris part à la mutinerie.

2. Si la mutinerie a eu lieu devant l'ennemi, le juge pourra prononcer la peine de mort ou la réclusion à vie.

Art. 64.

Complot.

1. Celui qui se sera joint à d'autres ou concerté avec d'autres en vue de préparer une mutinerie, sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 65.

Crimes ou délits
contre une
garde mili-
taire.

La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le complot dirigés contre une garde militaire seront punis comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.

Chapitre deuxième.

Abus des pouvoirs conférés par le service.

Art. 66.

Celui qui aura abusé de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service, sera puni de l'emprisonnement.

Abus du pouvoir de donner des ordres.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 67.

Celui qui aura outrepassé son pouvoir d'infliger des peines disciplinaires sera puni de l'emprisonnement.

Abus du pouvoir de punir.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 68.

1. Celui qui, dans le dessein d'intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d'un subordonné, ou une dénonciation pénale, les aura retenus ou fait disparaître, totalement ou partiellement,

Suppression d'une plainte.

celui qui, au sujet d'une plainte ou d'un recours disciplinaire, aura fait un rapport qu'il sait inexact, sera puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 69.

Celui qui, n'ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, se sera arrogé un tel pouvoir, sera puni de l'emprisonnement.

Usurpation de pouvoirs.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 70.

Celui qui, sans motif de service suffisant, aura exposé à un danger sérieux la vie ou la santé d'un subordonné ou d'un inférieur, sera puni de l'emprisonnement.

Mise en danger d'un subordonné.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 71.

Celui qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un subordonné ou d'un inférieur, ou qui aura menacé un subordonné ou un inférieur, sera puni de l'emprisonnement.

Voies de fait. Menaces.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre troisième.

Violations des devoirs du service.

Art. 72.

Inobservation
de prescrip-
tions de
service.

1. Celui qui se sera rendu coupable d'inobservation d'un règlement ou d'autres prescriptions générales de service, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion ou l'emprisonnement.

Art. 73.

Abus et di-
lapidation du
matériel.

1. Celui qui aura utilisé abusivement, aliéné, mis en gage, fait disparaître ou abandonné, intentionnellement ou par négligence endommagé, laissé endommager ou laissé perdre des armes, des munitions, du matériel d'équipement, des chevaux, des véhicules ou d'autres choses à lui confiées ou remises à l'occasion du service,

celui qui aura utilisé abusivement de telles choses qui lui sont accessibles,

sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 74.

Lâcheté.

Celui qui, devant l'ennemi et par lâcheté, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autorisation abandonné son poste, sera puni de mort ou de la réclusion.

Art. 75.

Capitulation.

Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui aura capitulé sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,

le commandant de troupe qui, au combat, aura abandonné son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,

sera puni de mort ou de la réclusion.

Art. 76

Crimes ou
délits
de garde.

1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, se sera mis hors d'état d'accomplir les devoirs que lui impose le service de garde,

celui qui, sans autorisation, aura abandonné son poste de garde ou aura, d'une autre manière, contrevenu aux prescriptions sur le service de garde,

sera puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Il pourra prononcer la peine de mort ou la réclusion à vie si l'infraction a été commise intentionnellement devant l'ennemi.

Art. 77.

Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni de l'emprisonnement.

Violation du
secret de
service.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 78.

1. Celui qui aura contrefait, falsifié ou, sans droit, détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service,

Faux dans les
documents
de service.

celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel document faux ou falsifié,

sera puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 79.

Celui qui n'aura pas dénoncé un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 83) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a eu connaissance, sera, si l'infraction a été commise ou tentée, puni de l'emprisonnement.

Non-dénon-
ciation de
crimes ou dé-
lits.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Le délinquant n'encourra aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 80.

Ivresse.

1. Celui qui, étant en état d'ivresse, aura causé un scandale public, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois.

2. Celui qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

La peine sera l'emprisonnement si l'infraction commise en état d'irresponsabilité est passible de la réclusion ou d'une peine plus grave.

3. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre quatrième.

Infractions au devoir de servir.

Art. 81.

Refus de servir.

Celui qui, dans le dessein de se soustraire au recrutement ou au service militaire, n'aura pas obéi à un ordre de marche, à un ordre de mise sur pied ou à un ordre de se présenter au recrutement, sera puni de l'emprisonnement.

En cas de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion.

Si plus tard le délinquant se présente spontanément pour faire le service, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).

Art. 82.

Négliger de se présenter au service.

Celui qui, sans avoir le dessein de se soustraire au recrutement ou au service militaire, n'aura pas obéi à un ordre de se présenter au recrutement, à un ordre de marche ou à un ordre de mise sur pied, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

En cas de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion jusqu'à cinq ans.

Art. 83.

Désertion.

Celui qui, sans autorisation et dans le dessein de se soustraire au devoir de faire le service, aura abandonné son corps ou son emploi militaire, ou n'aura pas rejoint son corps après une absence justifiée, sera puni de l'emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en cas de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion.

Le déserteur sera puni de mort s'il a passé à l'ennemi.

Art. 84.

Celui qui, sans avoir le dessein de se soustraire au devoir de faire le service, se sera éloigné de sa troupe sans autorisation, ou aura sans autorisation abandonné son emploi militaire, ou aura dépassé les limites d'un congé qui lui avait été accordé, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

Absence injustifiée.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

En cas de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion jusqu'à dix ans.

Art. 85.

Celui qui en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, aura omis de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,

Omission illícite de rejoindre.

celui qui, ayant été fait prisonnier, aura omis, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s'annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire, sera puni de l'emprisonnement.

Chapitre cinquième.

Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays.

Art. 86.

1. Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un Etat étranger, à un de ses agents ou au public, aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale,

1. Trahison.
Violation de secrets intéressant la défense nationale.

celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un Etat étranger, à un de ses agents ou au public des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale,

sera puni de la réclusion.

2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si ces actes ont été commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge pourra prononcer la réclusion à vie, ou en temps de guerre la peine de mort, si ces actes ont entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse.

3. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.

Art. 87.

Trahison
militaire.

1. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse par une action directe, celui notamment qui aura détérioré ou détruit des moyens de communication ou d'information de l'armée, ou des installations ou objets servant à l'armée, ou qui aura empêché ou troublé l'exploitation d'établissements servant à l'armée, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

2. Celui qui, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura indirectement entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse, celui notamment qui aura troublé l'ordre public ou qui aura empêché ou troublé des exploitations nécessaires à la population ou à l'administration militaire, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

3. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion à vie ou, en temps de guerre, la peine de mort.

4. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.

Art. 88.

Francs-
tireurs.

Celui qui, en temps de guerre, aura entrepris des actes d'hostilité contre l'armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse, sera puni de mort ou de la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 89.

Propagation
de fausses
informations.

Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura entravé ou compromis les opérations de l'armée suisse en propageant de fausses informations, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour deux mois au moins.

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence.

Art. 90.

Porter les
armes contre
la Confédé-
ration.

Tout Suisse qui, sans y être contraint, aura dans une guerre porté les armes contre la Confédération ou pris du service dans une armée ennemie, sera puni de mort ou de la réclusion.

Art. 91.

1. Celui qui aura livré à l'ennemi des objets servant à la défense nationale, Services rendus à l'ennemi.

celui qui aura favorisé l'ennemi par des services ou des livraisons,

celui qui aura participé ou souscrit à un emprunt émis par un Etat en guerre avec la Suisse,

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

2. Dans des cas graves, le juge pourra prononcer la peine de mort ou la réclusion à vie.

Art. 92.

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d'hostilité contre un belligérant, 2. Violation de la neutralité.

celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, Actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères.

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Art. 93.

1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger, Espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger.

celui qui aura favorisé ces agissements,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion.

3. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Art. 94.

Tout Suisse qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère, sera puni de l'emprisonnement. 3. Atteintes à la puissance défensive du pays.

Celui qui aura enrôlé un Suisse pour le service militaire étranger ou aura favorisé l'enrôlement, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins et de l'amende. Service militaire étranger.

En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 95.

1. Celui qui, par une mutilation ou par tout autre procédé, se sera, par son propre fait ou par celui d'un tiers, rendu, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, Mutilation.

celui qui, avec le consentement de l'intéressé, aura, par une mutilation ou par tout autre procédé, rendu une autre personne, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,

sera puni de l'emprisonnement.

2. En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion.

Art. 96.

Fraude pour
esquiver le
service mili-
taire.

Celui qui, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, aura usé de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles, sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 97.

Inexécution
de marchés.

1. Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n'aura pas exécuté un marché de fournitures, ou ne l'aura pas exécuté conformément aux conventions, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement si l'inexécution résulte de négligence.

2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourront les mêmes peines si c'est par leur faute que le marché n'a pas été tenu.

Art. 98.

4. Atteintes à la
sécurité mili-
taire.

Provocation
et incitation
à la violation
des devoirs
militaires.

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,

celui qui aura incité une personne astreinte au service personnel à commettre une de ces infractions, sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement si le délinquant a provoqué ou incité à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.

3. La peine sera la réclusion si la provocation ou l'incitation a eu lieu devant l'ennemi.

Art. 99.

Menées contre
la discipline
militaire.

Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel

à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,

celui qui aura sciemment adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées,

celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions,

sera puni de l'emprisonnement.

Art. 100.

Celui qui aura empêché un militaire en service actif de faire son service, sera puni de l'emprisonnement.

Entraver le service militaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 101.

Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura publiquement injurié un militaire, sera puni de l'emprisonnement.

Injures à un militaire.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

Art. 102.

Celui qui, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, aura propagé des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d'entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d'inciter la troupe à l'insubordination ou de répandre l'alarme dans la population, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Propagation de fausses informations.

Art. 103.

Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire.

Falsification d'ordres de mise sur pied ou d'instructions.

celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés,

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Art. 104.

Incitation
d'internés ou
de prisonniers
de guerre à
l'insubmis-
sion.

Celui qui aura incité un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service, sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement si le délinquant a incité un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.

Art. 105.

Faire évader
des internés
ou des prison-
niers de
guerre.

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui aura prêté assistance pour s'évader, sera puni de l'emprisonnement.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis de la réclusion jusqu'à trois ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 106.

Violation de
secrêts mili-
taires.

Celui qui, intentionnellement et sans droit, aura pris possession d'objets tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale, aura reproduit de tels objets, ou en aura pris des relevés, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

En temps de guerre, la peine sera la réclusion.

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 107.

Désobéis-
sance à des
ordres géné-
raux.

Celui qui, en cas de service actif, aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu aux ordonnances ou aux ordres généraux régulièrement publiés que le Conseil fédéral, le commandant de l'armée, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité, ou en faisant usage de ses pouvoirs de police, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 108.

Celui qui, en cas de service actif, aura contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés, dans l'exercice de ses pouvoirs de service ou de son pouvoir de police, par un militaire ou une autorité militaire, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Désobéissance à des ordres spéciaux.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre sixième.

Infractions commises en guerre contre le droit des gens.

Art. 109.

Celui qui aura employé ou fait employer contre l'ennemi des moyens ou des procédés de combat expressément défendus dans l'armée suisse, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Emploi de moyens de combat illicites.

Art. 110.

Celui qui aura abusé de l'emblème ou de la protection de la Croix-Rouge pour préparer ou commettre des actes d'hostilité, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Abus de la Croix-Rouge.

Art. 111.

Celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des personnes placées sous la protection de la Croix-Rouge, celui qui, à l'occasion d'hostilités, aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protection de la Croix-Rouge, sera puni de l'emprisonnement.

Actes d'hostilité contre la Croix-Rouge.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 112.

Celui qui aura tué ou blessé un ennemi qui se rendait ou qui, d'une autre manière, avait cessé de se défendre, celui qui aura mutilé un ennemi mort, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Violation des devoirs envers des ennemis.

Art. 113.

Celui qui aura continué les hostilités, après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d'un armistice ou de la paix,

Rupture d'un armistice ou de la paix.

celui qui aura, de n'importe quelle autre manière, violé les conditions d'un armistice qui avaient été officiellement portées à sa connaissance,

sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Art. 114.

Infractions
contre un par-
lementaire.

Celui qui aura maltraité, injurié ou retenu indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l'accompagne, sera puni de l'emprisonnement.

Chapitre septième.

Crimes ou délits contre la vie et l'intégrité corporelle.

Art. 115.

1. Homicide.
Meurtre.

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins.

Art. 116.

Aesassinat.

Si le délinquant a tué par férocité, par cupidité, pour dissimuler ou faciliter une autre infraction, avec une cruauté particulière, avec perfidie, par le feu, par un explosif ou par d'autres moyens de nature à mettre en danger la vie ou la santé d'un grand nombre de personnes, il sera puni de la réclusion à vie.

En temps de guerre, il pourra être puni de mort.

Art. 117.

Meurtre par
passion.

Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente et que les circonstances rendaient excusable, il sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement d'un à cinq ans.

Art. 118.

Meurtre sur la
demande de
la victime.

Celui qui, sur la demande instante et sérieuse d'une personne, lui aura donné la mort, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 119.

Incitation et
assistance au
suicide.

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement, si le suicide a été consommé ou tenté.

Art. 120.

Homicide par
négligence.

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne, sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement d'un mois à cinq ans si, par sa négligence, le délinquant a enfreint un devoir à lui im-

posé par sa situation de service, sa fonction, sa profession ou son industrie. Le juge pourra cumuler l'amende avec l'emprisonnement.

Art. 121.

1. Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne d'une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,

sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement de six mois à cinq ans.

2. La peine sera la réclusion si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu prévoir ce résultat.

2. Lésions corporelles.
Lésions corporelles graves.

Art. 122.

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou se sera livré à des voies de fait sur une personne, sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. La peine sera l'emprisonnement de deux mois à cinq ans si le délinquant a causé des lésions corporelles graves, alors qu'il ne voulait causer que des lésions simples, et s'il avait pu prévoir ce résultat.

3. La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement d'un à cinq ans si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu prévoir ce résultat.

Lésions corporelles simples. Voies de fait.

Art. 123.

Lorsque le délinquant a causé un résultat grave qu'il n'avait pas voulu causer et qu'il n'avait pu prévoir, il sera puni pour la lésion qu'il avait voulu faire subir.

Conséquences fortuites d'une lésion corporelle.

Art. 124.

1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Lésions corporelles par négligence.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. La peine sera l'emprisonnement si la lésion est grave ou si, par sa négligence, le délinquant a enfreint un devoir à lui imposé par sa situation de service, sa fonction, sa profession ou son industrie. Le juge pourra cumuler l'amende avec l'emprisonnement.

Art. 125.

3. Mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle.
Provocation en duel.

1. Celui qui aura provoqué une personne en duel, celui qui aura accepté une provocation en duel, sera puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 126.

Excitation au duel.

Celui qui aura excité une personne à se battre en duel avec un tiers sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 127.

Duel.

1. Le duel entre adversaires armés sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans.

La peine sera l'emprisonnement d'un à cinq ans si, d'après les conditions, le combat devait continuer jusqu'à la mort d'un des adversaires.

2. Celui qui aura sciemment enfreint les règles du combat et qui, grâce à cette déloyauté, aura tué ou blessé son adversaire, sera puni pour meurtre ou lésions corporelles.

3. Les seconds, les témoins, les médecins et les autres auxiliaires ne seront punis pour participation au duel que s'ils ont excité les adversaires à se battre.

Art. 128.

Rixe.

Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'un des participants ou causé à l'un d'eux une lésion corporelle sera, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement, à moins qu'il ne se soit borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre huitième.

Crimes ou délits contre le patrimoine.

Art. 129.

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Vol.

2. Le vol sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins :

si son auteur l'a commis au préjudice d'un chef, d'un subordonné ou d'un camarade,

si son auteur l'a commis dans un lieu dont l'accès lui était facilité par le fait qu'il servait de cantonnement ou de logement chez l'habitant.

3. Le vol sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement pour six mois au moins :

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s'il fait métier du vol,

si, par toute autre circonstance, le vol dénote que son auteur est particulièrement dangereux.

4. Celui qui, par détresse, par légèreté ou pour satisfaire une envie, aura soustrait une chose de peu de valeur, pourra être puni disciplinairement.

Art. 130.

Brigandage.

1. Celui qui, dans le dessein de commettre un vol ou pris en flagrant délit de vol, aura exercé des violences sur une personne, l'aura menacée d'un danger imminent pour la vie ou la santé, ou l'aura de toute autre manière mise hors d'état de résister, sera puni de la réclusion.

2. Le brigandage sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins :

si son auteur a menacé de mort une personne ou lui a fait subir une lésion corporelle grave,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si, par toute autre circonstance, le délit dénote que son auteur est particulièrement dangereux.

Le juge pourra prononcer la réclusion à vie, ou en temps de guerre la peine de mort, si les violences exercées ont en-

traîné la mort et si l'auteur avait pu prévoir ce résultat, ou lorsque le délinquant aura usé d'une cruauté particulière contre une personne.

Art. 131.

Abus de confiance.

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent qui lui avait été confiée,

sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans.

2. L'abus de confiance pourra être puni de la réclusion jusqu'à dix ans :

si son auteur l'a commis au préjudice d'un chef ou d'un subordonné, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il était logé ou d'une personne de sa maison,

si le délinquant s'est approprié une chose qui lui avait été confiée pour des raisons de service.

3. Si l'auteur s'est approprié une chose de peu de valeur par détresse, par légèreté ou pour satisfaire une envie, il pourra être puni disciplinairement.

Art. 132.

Détournement. Appropriation d'objets trouvés.

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

se sera approprié soit une chose mobilière appartenant à autrui et qui est tombée en son pouvoir par l'effet d'une force naturelle, d'une erreur, d'un cas fortuit ou de toute autre manière indépendante de sa volonté, soit un animal appartenant à autrui et dont il est devenu détenteur,

se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qu'il avait trouvée,

sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 133.

Soustraction sans dessein d'enrichissement.

Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit, et lui aura par là causé un dommage, sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 134.

Celui qui aura acquis, reçu en don, reçu en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Recel.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans et l'amende, si le délinquant fait métier du recel.

Art. 135.

Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui, sera puni de l'emprisonnement.

Dommages à la propriété.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

La peine sera la réclusion si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il a par méchanceté ou par caprice saccagé la propriété d'autrui.

Art. 136.

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou astucieusement exploité l'erreur où se trouvait une personne, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à sa fortune ou à celle d'autrui, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Escroquerie.

L'escroquerie sera punie de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins si son auteur l'a commise au préjudice d'un chef, d'un subordonné, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il était logé ou d'une personne de son ménage.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans et l'amende, si le délinquant fait métier de l'escroquerie.

Art. 137.

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors d'état de résister, l'aura contrainte à accorder à lui-même ou à un tiers un avantage pécuniaire auquel il n'avait pas droit,

Extorsion.

celui qui, ayant fait savoir à une personne qu'il se disposait à publier, à dénoncer ou à révéler un fait dont la divulgation peut nuire à elle-même ou à un tiers qui est avec elle en relations étroites, l'aura ainsi déterminée à acheter son silence au prix d'un sacrifice pécuniaire,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans et l'amende, si le délinquant fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à répétées fois ses agissements contre sa victime.

Art. 138.

Maraude.

Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d'habillement ou toute autre chose d'usage courant, pour les employer à son usage, sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 139.

Pillage.

1. Celui qui, en temps de guerre ou en service actif, aura commis un acte de pillage, notamment celui qui, profitant de l'alarme répandue par la guerre, se sera emparé de choses appartenant à autrui, aura contraint une personne à lui remettre de telles choses, ou aura exercé des violences sur la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour deux mois au moins.

La même peine sera encourue par le chef qui aura permis le pillage à ses subordonnés ou qui ne sera pas intervenu pour empêcher un pillage.

2. Le pillard sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins s'il a usé de violence envers une personne, s'il l'a menacée d'un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle, ou s'il l'a de toute autre manière mise hors d'état de résister.

La peine de mort pourra être prononcée en temps de guerre, si la victime est morte des suites de l'infraction et si l'auteur avait pu prévoir ce résultat, ou lorsque le délinquant a usé d'une cruauté particulière envers une personne.

Art. 140.

Brigandage
de guerre.

Celui qui, sur le champ de bataille, aura, dans l'intention de voler, porté la main sur un mort, un blessé ou un malade, sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer la peine de mort si le délinquant a usé de violence envers un blessé ou un malade ou s'il a mutilé un mort.

Chapitre neuvième.

Corruption et gestion déloyale.

Art. 141.

Celui qui, pour déterminer une personne faisant partie de l'armée à violer ses devoirs de service, lui aura offert, promis, donné ou fait tenir un don ou quelque autre avantage, sera puni de l'emprisonnement avec lequel l'amende pourra être cumulée.

Corruption
active.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 142.

Celui qui, pour un acte impliquant une violation de ses devoirs militaires ou de ses devoirs de fonction, aura sollicité, accepté ou se sera fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel il n'avait pas droit, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement. L'amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.

Corruption
passive.

La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans ou l'emprisonnement pour un mois au moins, si, par l'effet de la corruption, le délinquant a commis cette violation de ses devoirs.

Art. 143.

1. Celui qui, pour procéder à un acte de service ou de fonction non contraire à ses devoirs, aura d'avance sollicité, accepté, ou se sera fait promettre un don ou un avantage quelconque auquel il n'avait pas droit,

Acceptation
d'un pot-de-
vin.

celui qui aura sollicité ou accepté de fournisseurs de l'armée, ou se sera fait promettre par eux un don ou un avantage quelconque auquel il n'avait pas droit, sera puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. Le don ou avantage reçu, ou sa valeur, sera acquis à la Confédération.

Art. 144.

Celui qui, à l'occasion d'un acte d'administration militaire, notamment de comptes, de distributions ou de toute autre opé-

Gestion dé-
loyale.

ration portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d'autres choses servant à l'armée, aura lésé les intérêts qu'il avait mission de défendre, sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement, si le délinquant a agi dans un but de lucre. L'amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre dixième.

Atteintes à l'honneur.

Art. 145.

Calomnie.

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé ou mis en suspicion une personne de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura propagé de pareilles accusations ou mises en suspicion, sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement pour un mois au moins, si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

Art. 146.

Diffamation.

1. Celui qui, à la légère et contrairement à la vérité, aura, en s'adressant à un tiers, accusé ou mis en suspicion une personne de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé à la légère une pareille accusation ou mise en suspicion,

sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

2. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé ou mis en suspicion une personne de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, sera puni disciplinairement si les allégations

sont conformes à la vérité, mais si le délinquant les a articulées sans motif plausible et dans le seul dessein de dire du mal d'autrui.

Art. 147.

A la calomnie et à la diffamation verbales sont assimilées la calomnie et la diffamation par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.

Disposition
commun.

Art. 148.

1. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait attaqué autrui dans son honneur, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois.

Injure.

La peine sera l'emprisonnement si l'injure a été dirigée contre un chef ou un supérieur, contre une garde militaire ou contre un subordonné ou un inférieur.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'entre eux.

3. L'action pénale pour injure se prescrit par six mois.

Chapitre onzième.

Crimes ou délits contre la liberté.

Art. 149.

Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera puni de l'emprisonnement.

Menace.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 150.

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors d'état de résister, l'aura contrainte à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni de l'emprisonnement.

Contrainte.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 151.

Séquestra-
tion.

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura de toute autre manière privée de sa liberté, sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion :

si le délinquant a séquestré une personne pour abuser d'elle ou pour la livrer à la débauche;

si la personne séquestrée a été traitée avec cruauté ou si la séquestration a duré plus d'un mois.

Art. 152.

Violation de
domicile.

Celui qui aura pénétré sans droit dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé compris dans une maison, dans un espace, cour ou jardin attenant à une maison, ou dans un chantier, ou qui y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre douzième.

Crimes ou délits contre les mœurs.

Art. 153.

Viol.

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave, aura contraint une femme à subir l'acte sexuel hors mariage, sera puni de la réclusion.

Celui qui aura fait subir à une femme l'acte sexuel hors mariage, après l'avoir, à cet effet, mise en état d'inconscience ou hors d'état de résister, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 154.

Attentat à la
pudeur avec
violence.

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir ou à faire un autre acte contraire à la pudeur, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Art. 155.

Attentat à la
pudeur sans
violence.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis l'acte sexuel hors mariage avec une femme idiote, aliénée, inconsciente ou incapable de résistance, sera puni de la réclusion.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur une personne idiote, aliénée, inconsciente ou incapable de résistance, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Art. 156.

1. Celui qui aura fait subir l'acte sexuel ou un acte analogue à un enfant de moins de seize ans, sera puni de la réclusion. Attentat à la pudeur des enfants.

2. Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans,
celui qui aura entraîné un enfant de moins de seize ans à commettre un acte contraire à la pudeur,
celui qui aura commis un tel acte en présence d'un enfant de cet âge,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 157.

1. Celui qui aura commis un acte contraire à la pudeur avec une personne du même sexe, sera puni de l'emprisonnement. Débauche contre nature.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. La personne majeure qui aura commis un acte contraire à la pudeur sur une personne mineure du même sexe âgée de plus de seize ans, sera punie de l'emprisonnement pour un mois au moins.

3. Celui qui aura abusé de l'état de dénûment d'une personne du même sexe, ou de l'autorité qu'il a sur elle du fait de sa fonction, de sa qualité d'employeur ou d'une relation analogue, notamment de sa position militaire, pour lui faire subir ou commettre un acte contraire à la pudeur,

celui qui fera métier de commettre des actes contraires à la pudeur avec des personnes du même sexe,

sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 158.

Les dispositions ci-après sont applicables aux infractions prévues par les articles 153 à 157 : Circonstances aggravantes.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins si les actes commis ont causé la mort de la victime et si le délinquant avait pu prévoir ce résultat.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si les actes commis ont causé une grave atteinte à la santé de la victime et si le délinquant avait pu prévoir ce résultat ou s'il s'est livré à des actes de cruauté.

Art. 159.

Outrage
public à la
pudeur.

Celui qui aura commis en public un acte contraire à la pudeur sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre treizième.

Crimes ou délits créant un danger collectif.

Art. 160.

Incendie.

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie sera puni de la réclusion.

2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins :
si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes,
si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

3. Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

4. La peine sera l'emprisonnement si l'incendie a été causé par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 161.

Explosion.

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l'explosion a détruit des choses servant à l'armée.

2. La peine sera l'emprisonnement si l'explosion a été causée par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 162.

Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou la santé des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le délinquant n'a exposé que la propriété à un danger de peu d'importance.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

Art. 163.

1. Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

2. Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication ou qui les aura transmis à autrui, reçus, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

3. Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni les indications pour les fabriquer, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 164.

Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou la santé des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans.

Emploi, sans dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques.

Le juge pourra prononcer l'amende si l'infraction est de peu de gravité.

Art. 165.

Inondation,
écroulement.

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou la santé des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

2. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 166.

Dommages
aux instal-
lations élec-
triques, tra-
vaux hydrau-
liques et
ouvrages de
protection.

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé :

des installations électriques,

des travaux hydrauliques, notamment des jetées, barrages, digues, écluses,

des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches,

et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou la santé de personnes ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 167.

Propagation
d'une
épidémie.

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie dangereuse et transmissible, sera puni de l'emprisonnement d'un mois à cinq ans.

La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

2. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 168.

Propagation
d'une
épizootie.

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques, sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 169

Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Contami-
nation de
l'eau potable.

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 170.

Celui qui, intentionnellement, aura empêché ou troublé le service des chemins de fer, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Entrave au
service des
chemins de
fer.

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 171.

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché ou troublé l'exploitation d'une entreprise publique servant aux communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,

Entrave aux
services d'in-
térêt général

celui qui, intentionnellement, aura empêché ou troublé l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Chapitre quatorzième.

Faux dans les titres.

Art. 172.

Faux dans
les titres.

1. Celui qui, en vue de porter atteinte à la fortune ou aux droits d'autrui, ou en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, aura falsifié un titre ou aura abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,

celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel titre créé ou falsifié par un tiers,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

2. Si le faux ou l'usage de faux porte sur un registre public, un titre authentique, un testament olographe, une valeur d'émission, une lettre de change ou un autre effet à ordre, la peine sera la réclusion jusqu'à dix ans ou l'emprisonnement pour six mois au moins.

Art. 173.

Obtention
frauduleuse
d'une consta-
tation fausse.

Celui qui, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique,

celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Art. 174.

Suppression
de titres.

Celui qui, en vue de porter atteinte à la fortune ou aux droits d'autrui, ou en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura détruit, endommagé, fait disparaître ou soustrait un titre, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement.

Art. 175.

Disposition
commune.

Sont réputés titres tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique.

Sont réputés authentiques tous titres émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d'un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

Chapitre quinzième.

Crimes ou délits contre l'administration de la justice.

Art. 176.

Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l'exécution d'une peine ou d'une autre mesure ordonnée par la justice pénale, sera puni de l'emprisonnement.

Entrave à l'action pénale.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne soustraite à la justice pénale sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 177.

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne mise aux arrêts, détenue ou arrêtée ou lui aura prêté assistance pour s'évader, sera puni de l'emprisonnement.

Faire évader des détenus.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés, seront punis de la réclusion jusqu'à trois ans ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 178.

Celui qui aura dénoncé à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l'autorité civile, comme auteur d'un crime ou délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

Dénonciation calomnieuse.

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses, en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente,

sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement. Le délinquant sera dans tous les cas privé de ses droits civiques.

Art. 179.

1. Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins.

Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice.

La peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

2. La peine sera la réclusion jusqu'à dix ans ou l'emprisonnement pour six mois au moins, si un témoin a, dans sa déposition, accusé l'inculpé d'avoir commis un crime ou délit dont il le savait innocent. Le délinquant sera dans tous les cas privé de ses droits civiques.

3. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ou en exempter complètement le délinquant, si celui-ci a rectifié sa fausse déclaration spontanément et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui.

Livre deuxième: Dispositions concernant les fautes de discipline.

Chapitre premier.

Dispositions générales.

Art. 180.

Celui qui contrevient aux ordres des chefs, aux prescriptions générales de service ou, d'une façon générale, à l'ordre et à la discipline militaires, commet une faute de discipline, à moins que l'acte ne soit punissable comme crime ou délit.

Fautes de discipline.

Art. 181.

Est seul punissable celui qui agit d'une façon coupable. Une peine pourra être infligée même en cas de simple négligence.

Culpabilité et mesure de la peine.

La peine sera choisie et mesurée d'après la culpabilité de l'auteur. Il sera tenu compte des mobiles et du caractère du coupable, de sa conduite au service militaire, ainsi que de la gravité de la faute au point de vue des intérêts du service.

Art. 182.

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également et dans la même mesure soumises aux dispositions concernant les fautes de discipline.

Conditions personnelles

Art. 183.

1. Le droit de punir disciplinairement se prescrit par six mois.

Prescription.

Si l'acte donne lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, la prescription est suspendue jusqu'à la fin de cette procédure.

2. Les peines prononcées pour une faute de discipline se prescrivent par six mois.

3. La prescription n'est pas sujette à interruption.

Chapitre deuxième.

Peines et mesures disciplinaires.

Art. 184.

La réprimande comme peine disciplinaire est infligée par 1. Réprimande. écrit ou oralement.

Art. 185.

2. Peines
privatives de
liberté.
Arrêts
simples.

Le condamné aux arrêts simples est détenu, si possible avec isolement, dans un local désigné pour cet usage. Il fait le service.

La durée des arrêts simples est d'un jour au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de dix jours au plus.

Les officiers subissent les arrêts simples en chambre. Les sous-officiers et les appointés subissent leur peine, autant que possible, dans des locaux distincts des locaux d'arrêts des soldats.

Art. 186.

Arrêts de
rigueur.

Le condamné aux arrêts de rigueur est détenu, avec isolement, dans un local spécialement désigné pour cet usage. Il ne fait pas le service.

Quand la troupe est en marche, le chef ordonne les mesures nécessaires.

La durée des arrêts de rigueur est de trois jours au moins et de vingt jours au plus.

Les officiers subissent les arrêts de rigueur en chambre. Une sentinelle peut être placée devant la porte.

En service d'instruction, le service manqué sera remplacé conformément aux prescriptions concernant le remplacement de services non faits; en service actif, le service manqué ne sera remplacé que sur décision du commandant en chef de l'armée.

Art. 187.

Exécution
des peines
d'arrêts.

Les arrêts doivent, en règle générale, être subis immédiatement et sans interruption. Il est interdit d'en renvoyer l'exécution jusqu'après la fin du service pour les rendre plus durs.

Celui qui est aux arrêts ne doit pas recevoir de visites.

Si la troupe n'est pas au service, les arrêts seront exécutés par les soins de l'autorité cantonale et subis dans des locaux spéciaux.

Les arrêts ne doivent en aucun cas être subis dans un établissement civil où des prisonniers non militaires sont détenus à titre préventif ou à la suite de condamnation.

Art. 188.

Locaux
d'arrêts.

Les places d'armes doivent être pourvues des locaux d'arrêts nécessaires.

Tous les locaux d'arrêts doivent être secs, éclairés par la lumière du jour, suffisamment aérés et conformes aux exigences de l'hygiène.

Art. 189.

Celui qui est aux arrêts en dehors du service a droit à la subsistance, mais non à la solde.

Arrêts en dehors du service.

Il est au bénéfice de l'assurance militaire contre les maladies et les accidents.

Si sa famille tombe dans le dénûment par suite de l'exécution des arrêts, elle est au bénéfice des secours prévus par la loi fédérale sur l'organisation militaire.

Art. 190.

L'officier, le sous-officier ou l'appointé qui, par une faute de discipline, se rend indigne de son grade, en sera destitué. La dégradation pourra être prononcée soit seule, soit accessoirement à une autre peine disciplinaire. 3. Dégradation.

L'officier dégradé sera exclu du service personnel. En cas de service actif, il pourra être rappelé au service par décision du commandant en chef de l'armée.

Si la dégradation est prononcée contre un sous-officier ou un appointé, le département militaire fédéral, ou en cas de service actif le commandant en chef de l'armée, décidera si le sous-officier ou l'appointé dégradé reste astreint à faire le service.

Art. 191.

Les fautes de discipline commises hors du service peuvent être punies de l'amende jusqu'à deux cents francs, en lieu et place des arrêts. 4. Amende.

Art. 192.

Les civils soumis aux dispositions concernant les fautes de discipline peuvent être punis des arrêts ou de l'amende jusqu'à cent francs, en cas de réitération jusqu'à deux cents francs. 5. Peines disciplinaires pour civils.

Les internés, les personnes qui suivent l'armée et les civils employés régulièrement ou pour des tâches spéciales par la troupe ou par des personnes appartenant à l'armée, ne peuvent être punis que des arrêts.

Art. 193.

Les dispositions du présent code concernant le recouvrement de l'amende, le cumul de l'amende avec une peine privative de liberté, la confiscation et la dévolution à l'Etat, sont applicables par analogie. 6. Dispositions concernant l'amende, la confiscation et la dévolution à l'Etat.

Art. 194.

7. Peines
interdites.

Toute peine disciplinaire non prévue par le présent chapitre et toute aggravation de peine sont interdites.

Chapitre troisième.

Compétence et mesure du pouvoir de punir.

Art. 195.

1. Compé-
tence en gé-
néral.

Les chefs sont compétents pour punir les fautes de discipline commises en service par leurs subordonnés. Ils sont également compétents pour punir les fautes de discipline commises par d'autres personnes soumises à leur commandement (personnes qui suivent l'armée en temps de guerre, prisonniers de guerre, internés) ou par les civils employés régulièrement ou pour des tâches spéciales par la troupe ou par des personnes appartenant à l'armée.

Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au département militaire fédéral ou aux autorités militaires cantonales compétentes. Le département militaire fédéral peut déléguer sa compétence aux organes qui lui sont subordonnés, notamment à ses chefs de service et, en cas de service actif, aux commandants territoriaux.

Art. 196.

Conflits de
compétence.

En cas de conflit de compétence, le département militaire fédéral désignera l'instance compétente, à moins que le conflit ne puisse être tranché par un chef commun.

Art. 197.

2. Etendue
de la compé-
tence.
Capitaine.

Le capitaine peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

la réprimande,
les arrêts simples jusqu'à cinq jours,
les arrêts de rigueur pour trois jours.

Art. 198.

Major.

Le major peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
la réprimande,
les arrêts simples jusqu'à dix jours,
les arrêts de rigueur jusqu'à cinq jours.

Art. 199.

Lieutenant-
colonel.

Le lieutenant-colonel peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

la réprimande,
les arrêts simples ou de rigueur jusqu'à dix jours.

Art. 200.

Le colonel peut prononcer les peines disciplinaires suivantes : Colonel.

la réprimande,
les arrêts simples jusqu'à dix jours,
les arrêts de rigueur jusqu'à quinze jours.

Art. 201.

1. Le commandant en chef de l'armée, le chef d'état-major général de l'armée et les commandants des unités d'armée, le département militaire fédéral, ses chefs de service et les autorités militaires cantonales compétentes, Haut commandement et autorités militaires supérieures.
peuvent prononcer toutes les peines disciplinaires.

2. La dégradation d'un officier ne peut toutefois être prononcée que par le département militaire fédéral ou par le commandant en chef de l'armée.

Art. 202.

L'officier qui exerce un commandement appartenant normalement à un officier de grade plus élevé a le pouvoir de punir qui est attaché à ce grade. Pouvoir de punir attaché au commandement.

Chapitre quatrième.

La procédure disciplinaire.

Art. 203.

Si celui auquel appartient le pouvoir de punir n'a pas eu connaissance directe de la faute de discipline, ou si l'inculpé conteste les faits, le cas devra être éclairci par une enquête orale ou écrite. Constataction des faits. Droit de dépense de l'inculpé.

L'inculpé sera dans chaque cas mis à même d'expliquer, oralement si possible, ses actes et les mobiles de sa conduite.

Dans les cas graves ou douteux ou si l'inculpé en fait la demande, un procès-verbal sera dressé. L'inculpé signera ses propres dépositions. Le procès-verbal sera signé par celui qui a fait l'enquête.

Art. 204.

Le chef ou l'autorité militaire qui ne sont pas compétents ou n'ont pas un pouvoir suffisant pour punir une faute de dis- Rapport à l'instance compétente.

cipline, adresseront immédiatement un rapport à l'instance compétente.

S'ils n'ont pas un pouvoir suffisant pour punir, leur rapport contiendra un préavis sur la peine à infliger.

Art. 205.

Arrestation
provisoire.

Si les circonstances l'exigent, tout chef ou supérieur et toute autorité militaire ont le droit de faire arrêter provisoirement l'auteur d'une faute de discipline.

Art. 206.

Communi-
cation de la
décision.

La décision infligeant une peine sera communiquée à l'inculpé, oralement ou par écrit, avec indication de la faute commise. Si l'inculpé est puni soit des arrêts de rigueur pour dix jours ou plus, soit de la dégradation, la décision lui sera communiquée par écrit, avec indication des motifs.

Art. 207.

Modification
de la peine.

Si un chef de celui qui a puni estime que la peine est injustifiée ou qu'elle n'est pas appropriée, il peut la lever ou la modifier.

Chapitre cinquième.

Le recours en matière disciplinaire.

Art. 208.

Droit de re-
cours.

Toutes les fois qu'une peine disciplinaire a été prononcée, un recours peut être introduit par celui qui a été puni.

Il n'y a toutefois pas de recours à l'égard des peines prononcées par le commandant en chef de l'armée.

Art. 209.

Instance
de recours.

Le recours doit être adressé :

si la peine a été prononcée par un chef, à son chef immédiat;

si la peine a été prononcée par un commandant territorial, par une autorité militaire cantonale ou par un chef de service du département militaire fédéral, au département militaire fédéral;

si la peine a été prononcée par le département militaire fédéral, au Conseil fédéral.

La décision de l'instance de recours n'est elle-même pas susceptible de recours.

Art. 210.

Le recours peut être formulé de vive voix ou par écrit.

Forme.

Art. 211.

Le recours ne suspend pas l'exécution de la peine.

Suspension de
l'exécution
de la peine.

L'instance de recours a toutefois le droit de suspendre l'exécution jusqu'au moment où elle aura statué.

Art. 212.

Le chef compétent pour statuer sur le recours donnera à celui qui a prononcé la peine l'occasion de s'expliquer. Il pourra aussi entendre le recourant.

Procédure.

Si c'est le Conseil fédéral ou le département militaire fédéral qui est compétent, il demandera un rapport à l'instance qui a prononcé la peine.

Art. 213.

La décision de l'instance de recours sera communiquée aux intéressés par écrit, avec indication des motifs.

Communi-
cation de la
décision.

Art. 214.

Le recourant ne peut pas être puni pour le seul fait d'avoir formé un recours.

Protection du
droit de
recours.

Livre troisième :

Entrée en vigueur et application du code.

Chapitre premier.

Relation entre le code et la législation ancienne.

Art. 215.

Prescription.

Les dispositions du présent code concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables aux infractions commises et aux peines prononcées avant l'entrée en vigueur de ce code, si ces dispositions sont plus favorables à l'auteur de l'infraction que celles de la loi ancienne.

Il sera tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du présent code.

Art. 216.

Exécution des jugements antérieurs à l'entrée en vigueur du code.

Les règles suivantes sont applicables à l'exécution des jugements rendus en conformité de la loi ancienne :

1. Une condamnation à mort ne pourra plus être exécutée après l'entrée en vigueur du présent code, si, pour l'infraction à raison de laquelle elle a été prononcée, ce code ne prévoit pas la peine de mort. Dans ce cas, la peine prononcée sera d'office convertie en réclusion à vie.

2. Les dispositions du présent code sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l'entrée en vigueur de ce code.

Art. 217.

Réhabilitation.

La réhabilitation est aussi régie par les dispositions du présent code pour les jugements rendus en vertu de la loi ancienne.

Chapitre deuxième.

Juridiction. Procédure. Exécution du jugement. Casier judiciaire. Procédure en réhabilitation.

I. La juridiction.

Art. 218.

Juridiction militaire.

Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est également et dans la même mesure justiciable des tribunaux militaires.

Cette règle est applicable même quand l'infraction a été commise à l'étranger.

Art. 219.

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.

Tribunaux ordinaires.

Si l'infraction est en relation avec la situation militaire du délinquant, la poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation du département militaire fédéral. S'il a été nommé un commandant en chef de l'armée et si l'inculpé est son subordonné, la poursuite n'aura lieu qu'avec l'autorisation de ce commandant.

Art. 220.

1. Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction purement militaire (art. 61 à 85), à une infraction contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 108), ou à une infraction contre le droit des gens (art. 109 à 114), avec d'autres personnes, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires seront compétents pour juger tous les participants.

Tribunaux compétents en cas de participation de civils.

2. Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d'autres personnes, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, resteront justiciables des tribunaux ordinaires.

Dans ce cas, le Conseil fédéral pourra aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire; ces tribunaux les jugeront d'après le droit pénal militaire.

Art. 221.

Lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral pourra déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

Tribunaux compétents en cas de concours d'infractions ou de lois pénales.

Art. 222.

Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autorisation du département militaire fédéral.

Poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service.

S'il a été nommé un commandant en chef de l'armée et si l'inculpé est son subordonné, la poursuite ne pourra être ouverte ou continuée qu'avec l'autorisation de ce commandant.

Si la poursuite a été ouverte avant l'entrée au service, et si l'autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu'au moment où l'inculpé est licencié.

Art. 223.

Conflits de
compétence.

En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal fédéral désignera souverainement la juridiction compétente.

Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal fédéral en prononcera l'annulation. Il prendra les mesures provisionnelles nécessaires.

La peine subie en vertu du jugement annulé sera imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.

II. Dispositions sur la procédure.

Art. 224.

Dès l'entrée en vigueur du présent code, la loi du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire militaire est modifiée comme il suit.

L'article 110 aura la teneur suivante :

L'enquête est ordonnée :

1. *En service d'instruction : par les commandants d'école ou de cours; lorsqu'il s'agit d'exercices de troupes, par le commandant du régiment ou de l'état-major auquel est incorporé l'inculpé ou, si une troupe d'un effectif plus faible se trouve en service indépendant, par le commandant de cette troupe;*

2. *en service actif : par le commandant du régiment ou de l'état-major auquel est incorporé l'inculpé ou, si une troupe d'un effectif plus faible se trouve en service indépendant, par le commandant de cette troupe;*

3. *dans les cas relevant d'un tribunal militaire extraordinaire, par le Conseil fédéral;*

4. *dans tous les autres cas, par le département militaire fédéral ou, s'il a été nommé un commandant en chef de l'armée et si l'auteur de l'infraction est son subordonné, par ce commandant.*

La disposition suivante est introduite après l'article 160 :

Art. 160^a. S'il s'agit d'un crime ou délit pour lequel le présent code prévoit une répression disciplinaire dans les cas de peu de gravité, le tribunal qui admet l'existence d'un cas de ce genre ou qui, pour d'autres motifs, considère l'acte commis comme une simple faute de discipline, prononcera lui-même la peine disciplinaire en acquittant le prévenu. Exceptionnellement, le tribunal pourra renvoyer le prévenu à ses chefs pour qu'il soit puni disciplinairement.

Le tribunal peut prononcer toutes les peines disciplinaires.

La décision par laquelle le tribunal prononce une peine disciplinaire ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Aucune peine disciplinaire ne pourra plus être prononcée à raison des mêmes faits contre un prévenu que le tribunal a condamné, puni disciplinairement, ou acquitté sans le renvoyer à ses chefs.

L'article 161 B, chiffre 3, aura la teneur suivante :

éventuellement, la décision du tribunal infligeant une peine disciplinaire ou renvoyant le prévenu à ses chefs militaires pour qu'il soit puni par eux.

L'article 162 est complété par l'alinéa suivant :

La même décision pourra être prise par l'auditeur en chef, quand il aura rendu une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité du prévenu.

III. Dispositions sur l'exécution du jugement.

Art. 225.

Les articles 207, 208 et 209 de la loi du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire militaire auront la teneur suivante dès l'entrée en vigueur du présent code :

Art. 207. En cas de condamnation, l'expédition du jugement est transmise, par l'intermédiaire du département militaire fédéral, au gouvernement du canton chargé de l'exécution de la peine.

Art. 208. Les peines d'amende et les mesures de la confiscation d'objets dangereux et de la dévolution à l'Etat (code pénal militaire, art. 34, 41 et 42) seront exécutées par les auto-

rités cantonales. Le produit en sera remis à la caisse d'Etat fédérale.

Les cantons doivent fournir aux condamnés qui le demandent ou qui y sont astreints la possibilité de racheter l'amende par le travail. L'autorité qui pourvoit à l'exécution de la peine indiquera au condamné l'ouvrage auquel il peut être employé.

Art. 209. Sauf exécution militaire de l'emprisonnement (code pénal militaire, art. 30), les peines de la réclusion et de l'emprisonnement seront en règle générale exécutées par le canton dans lequel le condamné a son domicile.

Le département militaire fédéral peut exceptionnellement charger un autre canton de l'exécution de la peine.

Il désigne le canton chargé de l'exécution si le condamné n'a pas de domicile en Suisse.

Le condamné sera livré à l'autorité de police compétente du canton chargé de l'exécution.

IV. Casier judiciaire.

Art. 226.

Inscriptions.

Sont inscrits aux casiers judiciaires tenus par le Bureau suisse de police centrale et par les cantons :

1^o les condamnations prononcées par les tribunaux militaires pour crime ou délit;

2^o la mention qu'une condamnation a été prononcée avec sursis;

3^o les faits essentiels concernant l'exécution des jugements;

4^o les faits qui nécessitent une modification dans les inscriptions au casier.

Les peines disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire.

Art. 227.

Extraits du casier.

Aucun extrait du casier judiciaire ne sera délivré aux particuliers.

Une inscription radiée ne sera communiquée qu'aux autorités d'instruction et aux tribunaux pénaux, avec mention de la radiation et seulement lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpé dans le procès.

V. Procédure en réhabilitation.

Art. 228.

La réhabilitation est prononcée par le tribunal militaire de cassation. Compétence.

Art. 229.

La requête en réhabilitation doit être adressée au président du tribunal de cassation. A la requête seront jointes les pièces établissant la bonne conduite du requérant et prouvant qu'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par jugement ou par accord avec le lésé. Requête en réhabilitation.

Art. 230.

Le président du tribunal de cassation transmet la requête en réhabilitation à l'auditeur en chef pour préavis. Le tribunal de cassation statue sur le vu du dossier et des pièces produites par le requérant; il tient compte également des informations qu'il a pu recueillir lui-même. Procédure.

Si le tribunal rejette la requête, il peut décider qu'elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé; ce délai ne peut dépasser deux ans.

Art. 231.

La décision du tribunal de cassation doit être communiquée par écrit à l'auditeur en chef et au requérant. Communication et publication.

Lorsque le tribunal a prononcé la réhabilitation, sa décision sera aussi communiquée au canton où le requérant a son domicile. Si le requérant le demande, la décision sera, par les soins de l'auditeur en chef, publiée dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton où le requérant est domicilié.

Art. 232.

Les frais sont à la charge du requérant. Remise pourra lui en être faite s'il établit qu'il est dans un état d'indigence. Frais.

Chapitre troisième.

Dispositions finales.

Art. 233.

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent code toutes les dispositions contraires des lois et règlements en vigueur. Clause abrogatoire.

Sont notamment abrogés :

1. le code pénal militaire du 27 août 1851 et la loi fédérale du 23 juin 1904 complétant le code pénal militaire;

2. les articles 1^{er} à 8, 109, 2^e alinéa, et 215 de la loi fédérale du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire militaire.

Art. 234.

Si le code pénal suisse prévoit la peine de mort pour le crime d'assassinat, la sanction pénale qu'il statuera sera substituée dès l'entrée en vigueur du code pénal suisse à celle qui est prévue par l'article 116 de la présente loi.

Introduction
de la peine de
mort dans le
code pénal
suisse.

Art. 235.

Demeurent réservées :

1. les dispositions pénales de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les contrôles militaires, celles de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire et les autres dispositions concernant des contraventions de police militaire;

2. les dispositions disciplinaires applicables aux douaniers et gardes-frontière.

Réserve en
faveur de
dispositions
du droit en
vigueur.

Art. 236.

En cas de service actif, les fonctionnaires, employés et ouvriers soumis au droit pénal militaire restent régis par leur statut ordinaire, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.

Les chapitres premier à quatrième de la deuxième partie du livre premier du présent code leur sont applicables par analogie.

Statut du
personnel
soumis au
droit pénal
militaire.

Art. 237.

Le présent code entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1928.

Entrée en
vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 10 juin 1927.

Le président, Dr R. SCHÖPFER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 juin 1927.

Le président, PAUL MAILLEFER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête :

La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2^e al., de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 juin 1927.

Par ordre du Conseil fédéral suisse :

Le chancelier de la Confédération,

KAESLIN.

Date de la publication : 22 juin 1927.

Délai d'opposition : 20 septembre 1927.

Code pénal militaire. Loi fédérale du 13 juin 1927.

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1927
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.06.1927
Date	
Data	
Seite	805-867
Page	
Pagina	
Ref. No	10 084 988

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.